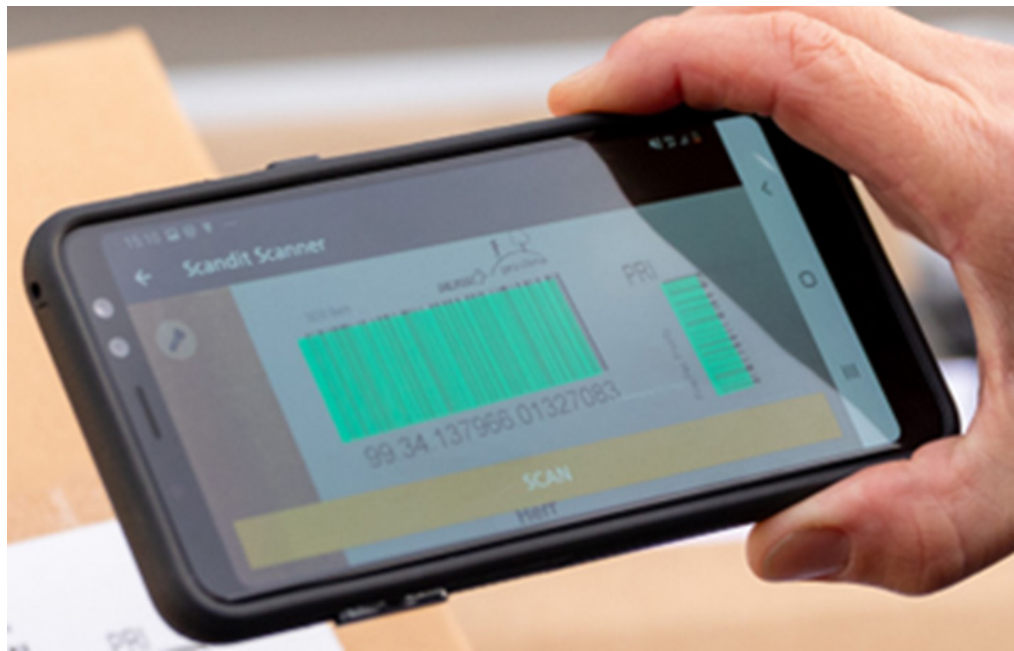


Connaissance théorique 2 – Livraison et remise d'envois spéciaux



20.4 Distribution spéciale

As-tu déjà dû distribuer un **acte de poursuite** et as-tu hésité sur la manière de procéder? Les actes de poursuite font partie des **envois spéciaux** proposés par la Poste. Les actes judiciaires et les envois à remettre en main propre (RMP) en sont d'autres exemples.

Dans cette section, tu découvriras l'essentiel pour pouvoir livrer de tels envois correctement et conformément à la loi. La Poste propose ces prestations spéciales afin de répondre aux exigences légales et d'assurer une distribution fiable.

Gericht Muster-Stadt



Exemple d'acte judiciaire

20.5 Distribution fiable et ponctuelle d'actes judiciaires par la Poste

L'**expédition et la distribution d'actes judiciaires** exigent une précision et une fiabilité particulières. Les actes judiciaires tels que les citations à comparaître, les décisions de justice ou les amendes doivent être distribués de manière juridiquement sûre et l'ensemble du processus doit être documenté de manière exhaustive.

La Poste propose des prestations spécialisées dans ce domaine, notamment la distribution le jour ouvrable suivant dans toute la Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.

La transmission électronique de l'accusé de réception, qui réduit la charge administrative et augmente l'efficacité, constitue un avantage particulier.

Avec le service numérique «Actes judiciaires Online», les citations à comparaître et les décisions peuvent être traitées sans changement de format et remises à la Poste en toute sécurité. Cela signifie qu'un processus se déroule entièrement de manière numérique, sans interruption due à des impressions papier ou à des étapes intermédiaires manuelles.

Distribution

La distribution de l'acte judiciaire a lieu le jour ouvrable suivant. L'envoi est remis contre signature. Pour cela, il faut sélectionner sur l'écran du scanner le statut de la relation de la personne réceptionnant l'envoi (p. ex. conjoint, sœur) conformément aux instructions.

Si l'acte judiciaire ne peut être distribué ni au domicile, ni à la case postale, un délai de retrait de sept jours est fixé. Passé ce délai, l'envoi est retourné au tribunal en recommandé.

Important: Les actes judiciaires ne doivent pas être réexpédiés à des adresses poste restante ou à l'étranger. Une distribution aux automates My Post 24, aux points tiers PickPost ou à des adresses à l'étranger n'est pas non plus possible.

Droit à la livraison

Outre le destinataire, toutes les personnes capables de discernement âgées de 12 ans et plus qui vivent au même domicile ont également droit à la livraison. La condition préalable est que le statut de la relation avec le destinataire soit indiqué correctement et que les instructions de distribution soient respectées.

En l'absence d'une personne autorisée à prendre livraison de l'envoi, celui-ci est avisé. Le délai de retrait est de 7 jours de semaine.

Prestation complémentaire «Remise en main propre»

L'envoi d'actes judiciaires peut être combiné avec la prestation complémentaire **Remise en main propre (RMP)**. Cette option garantit que l'envoi est remis personnellement et exclusivement à la personne indiquée dans l'adresse. Pour cela, le code à barres de prestation complémentaire RMP doit être apposé à côté de l'adresse.

La remise en main propre n'est autorisée que pour les envois adressés à des personnes physiques. Le destinataire doit s'identifier avec une pièce d'identité valable lors de la distribution. L'adressage à une adresse commerciale de personnes physiques n'est pas autorisé.

Les mentions manuscrites telles que «Personnel» ou «Privé» n'ont pas d'effet juridique et ne sont pas prises en compte lors de la distribution.

Tu trouveras des informations détaillées sur cette prestation complémentaire sur: www.poste.ch/remise-en-main-propre.



Der Empfänger unterschreibt auf dem Scanner.

Der Barcode kann vom Aufgeber auch direkt im Adressfenster eingedruckt werden:



20.6 Distribution fiable et ponctuelle d'actes de poursuite par la Poste

L'envoi et la distribution d'actes de poursuite tels que les commandements de payer ou les comminations de faillite exigent une précision et une fiabilité particulières. La Poste propose à cet effet un service d'expédition spécialisé, développé exclusivement pour les offices des poursuites. Cette prestation garantit une distribution fiable et ponctuelle et contribue au traitement efficace de gros volumes d'envois.

Les actes de poursuite (AP) ne peuvent être déposés que par des offices des poursuites. L'identification de l'envoi s'effectue via un code à barres spécifique, qui est apposé aussi bien sur le double destiné au débiteur que

		Zahlungsbefehl Commandement de payer Für die verbindliche Zustellung auf Pfändung oder Konkurs Pour la prestation obligatoire par voie de saisie ou de faillite Ausfertigung für den Schuldner / Exemplaire pour le débiteur		Bernburg / Paysanne n° 9700255
Schlichter / Médiateur Donald Duck Eisenbahnstr. 13 8000 Eisenhausen		BU 98 03 019999 00000004		Paid on AG Donald Duck Eisenbahnstr. 13 8000 Eisenhausen
Zustellung an folgende Personen / Notification aux personnes suivantes Donald Duck (Schlichter)				
Der Schuldner wird aufgefordert, die angegebenen Forderungen und Beträge innerhalb von 20 Tagen zu bezahlen. Sollte der Schuldner dessen Zahlungspflicht nicht nachkommen und auch keinen Pfändungsvorschlag einreichen, so kann der Gläubiger die Forderung des Betrages verlangen.				
Le débiteur est sommé de payer dans les 20 jours les sommes ci-dessous ainsi que les frais de poursuites. Si le débiteur n'acquiesce pas au présent commandement de payer et ne formule pas opposition, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite.				
Forderungsbetrag mit Datum oder Angabe des Forderungstermins Titre et date de la créance ou cause de l'échéance		Betrag (CHF) Montant (CHF)	Zins % seit Intérêt % dès le	
1 ausstehende Mieten 12500.00				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Berechnungssumme Frais de poursuites		100.00		
Bei Verzögerung an den Beträgezahlenden wird ein Zwangsverfügungsbefehl erlassen, der die Kosten der Zwangsverfügung mit sich bringt. Der Schuldner ist verpflichtet, die Kosten der Zwangsverfügung zu bezahlen. Die Kosten der Zwangsverfügung betragen CHF 100.00.				
Le débiteur est sommé de payer dans les 20 jours les sommes ci-dessous ainsi que les frais de poursuites. Si le débiteur n'acquiesce pas au présent commandement de payer et ne formule pas opposition, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite.				
Zinsfuß / Taux de l'intérêt 5.00%				
Langsamkeit / Retard 10.00%				

sur le double destiné au créancier. Le double destiné au débiteur doit toujours figurer en haut. Le code à barres peut être imprimé par le client lui-même, collé en tant qu'étiquette ou mis à disposition par la Poste.

Distribution

La Poste distribue les actes de poursuite les jours ouvrables (du lundi au vendredi). Pour les cases postales, une distribution le samedi est également possible. Si une distribution n'est pas possible, un délai de retrait de sept jours est fixé. Passé ce délai, l'envoi est retourné à l'office des poursuites compétent.

Une réexpédition à des adresses en dehors de l'arrondissement de poursuite n'est pas autorisée. Selon l'arrondissement de poursuite, la distribution est assurée par des préposés aux poursuites, des collaboratrices ou des collaborateurs de la distribution de la Poste, des services de distribution privés ou, dans des cas particuliers, par la police ou l'administration communale.

Notifications de distribution

Toute personne souhaitant recouvrer des créances en souffrance en Suisse – par exemple en raison de factures ou de dettes impayées – peut s'adresser à l'**office des poursuites**. Cette autorité engage la procédure et remet un commandement de payer au débiteur. Dans le langage courant, les actes de poursuite sont souvent qualifiés de commandement de payer.

Pour la distribution, deux exemplaires sont nécessaires: un pour le créancier, un pour le débiteur. Les deux doivent être remplis à la main au stylo à bille ou au feutre.

Les **points suivants doivent** être respectés:

- L'**acte de poursuite** se compose de **deux exemplaires**. Un exemplaire est destiné au **créancier** et doit être repris. Un exemplaire est destiné au **débiteur** et doit être remis à la personne qui réceptionne l'envoi.
- Il faut **cocher la case** indiquant **qui a réceptionné l'acte de poursuite (AP)** (destinataire en personne; une autre personne).
- En cas d'acceptation par une personne autre que le destinataire, il faut noter le prénom, le nom ainsi que le lien avec le destinataire (p. ex. père, mère, frère, sœur, époux, épouse).
- La personne en charge de la distribution **signe et note la date de distribution**.
- Le **débiteur** (personne réceptionnant l'envoi) peut faire opposition dès la distribution à la totalité ou seulement à une partie de la créance
 - En cas d'**opposition**, la personne qui réceptionne l'envoi appose sa signature sur les deux documents à l'endroit correspondant. Il est également possible d'inscrire une remarque (p. ex. la facture a déjà été payée).
 - En cas d'**opposition partielle**, le montant contesté doit également être mentionné.

- Les deux documents doivent être remplis à l'identique (de la même manière).
- La personne en charge de la distribution emporte l'**exemplaire destiné au créancier** et le renvoie à l'office des poursuites. L'acte de poursuite doit également être scanné et les données doivent être saisies avec soin.
- Le débiteur reçoit la partie de l'acte de poursuite qui lui est destinée, le double destiné au créancier est renvoyé à l'office des poursuites.



Zustellbescheinigung / Notification	
☒ An Adressat / Au destinataire: Hans Müller ☐ An eine andere Person / A une autre personne Vorname, Name und Verhältnis zum Adressaten Prénom, nom et relation avec le destinataire	
Datum der Zustellung / Date de la notification: 30. April 2016	
Unterschrift / Signature: Bohnenblust	
Nicht zustellbar / Non notifiable ☐ Nicht abgeholt / Non réclamé ☐ Weggezogen / A démanché ☐ Gestorben / Décédé ☐ Im Militär, Zivil- oder Schutzdienst bis ☐ Au service militaire, civil ou protection civile jusqu'au ☐ Empfänger nicht ermittelbar / Destinataire introuvable	
Rechtsvorschlag / Opposition Der Adressat kann unmittelfach bei der Zustellung gegenüber dem Überbringer dieses Zahlungsbefehls oder innerhalb 10 Tagen nach dessen Zustellung gegenüber dem Betreibungsamt mündlich oder schriftlich Rechtsvorschlag erheben und damit die Forderung oder einen Teil derselben, bzw. das Recht, sie auf dem Betreibungsweg geltend zu machen, bestreiten. Wurde die Betreibung nach einem Konkurs des Betreibers eingeleitet und soll dieser geltend machen, er sei nicht zu seinem Vermögen gekommen, so hat er dies in der Begründung des Rechtsvorschlags (Bemerkungen) ausdrücklich festzulegen. Der Schuldner kann bei der kantonalen Aufsichtsbehörde Beschwerde wegen Missachtung der Bestimmungen des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs führen. Ein Informationsblatt mit weiteren Erläuterungen kann beim Betreibungsamt und im Internet unter www.betreibungsamt.ch bezogen werden.	
☐ Rechtsvorschlag (gesamte Forderung) / Opposition totale ☒ Teilrechtsvorschlag / Opposition partielle Bestrittener Betrag / Montant contesté: CHF 150.00	
Datum / date: 30. April 2016	
Bemerkungen / Remarques:	
Unterschrift / Signature: Bohnenblust	

Opposition

Si le débiteur conteste la créance en tout ou en partie, par exemple parce que le montant a déjà été payé, il a la possibilité de former opposition. Dans ce cas, le débiteur ou le destinataire doit apposer la date et la signature sur les deux actes. Si l'acte de poursuite n'est pas retiré lors de la première tentative de distribution, une distribution spéciale a lieu dans une plage horaire convenue après expiration du délai de retrait de sept jours.

Droit à la livraison

Outre le destinataire, **d'autres personnes** domiciliées au même domicile ou au même siège commercial sont également autorisées à prendre livraison, à condition qu'elles soient capables de discernement et âgées d'au moins 12 ans. Les instructions relatives au statut de la relation du destinataire doivent être indiquées et suivies correctement.

Si aucune personne autorisée à prendre livraison de l'envoi n'est présente, l'envoi est avisé. Le délai de retrait est de 7 jours de semaine.

Prestations complémentaires

Les actes de poursuite peuvent être combinés avec la prestation complémentaire «**Remise en main propre (RMP)**». Cette prestation complémentaire garantit que l'envoi est remis personnellement et exclusivement à la personne indiquée dans l'adresse. Elle n'est autorisée que pour les personnes physiques qui doivent s'identifier au moyen d'une pièce d'identité valable lors de la distribution.

L'adressage à des adresses commerciales de personnes physiques n'est pas autorisé.

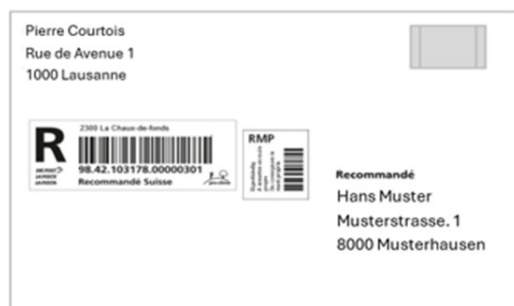
Les mentions manuscrites telles que «Personnel» ou «Privé» ne sont pas juridiquement contraignantes et ne sont pas prises en compte lors de la distribution.

🔑 Tu trouveras de plus amples informations sur: www.poste.ch/remise-en-main-propre.

20.7 Remise en main propre

Les expéditeurs peuvent demander à la Poste qu'un envoi soit remis uniquement en main propre au destinataire indiqué. Cette prestation complémentaire s'appelle «**Remise en main propre**».

De tels envois doivent être identifiés avec la mention «Remise en main propre» (français: «**À remettre en main propre**») et munis du code à barres de prestation complémentaire «**RMP**» correspondant.



Dans ces cas, la Poste n'est pas tenue de remettre en main propre:

- Envois portant la mention «À remettre en main propre» adressés à des personnes de moins de 12 ans
- Envois à des personnes morales (p. ex. sociétés anonymes, entreprises)
- Mentions manuscrites comme «Personnel» ou «Privé»
- Envois à déclarations d'engagement (p. ex. hôtels, campings, auberges de jeunesse)

Procédure pour les envois «Remise en main propre» par la Poste:

- Si le destinataire n'est pas connu personnellement, une pièce d'identité doit être demandée. Les données de la pièce d'identité sont saisies sur le scanner.
- Le facteur confirme la remise correcte sur le scanner.
- Les procurations ne sont pas admises – la remise se fait exclusivement à la personne à laquelle l'envoi est adressé.



Important: Les envois à remettre en main propre doivent être adressés uniquement à des particuliers.

20.8 Droit à la livraison: documents requis

Les preuves d'identité dans la distribution sont importantes pour les entreprises de distribution afin de garantir que les envois postaux ne soient remis qu'à des destinataires autorisés.

Tu trouveras ci-après les principales réglementations relatives au droit à la livraison à la Poste:

Preuves d'identité à la Poste

La Poste exige une preuve d'identité dans les cas suivants:

- En cas de retrait d'envois contre signature au guichet postal
- Pour les envois avec la prestation complémentaire «Remise en main propre», aussi bien au domicile qu'au guichet postal
- En cas de doute, p. ex. lorsque des personnes se renseignent sur des envois postaux devant la maison ou dans la rue

Il est renoncé à une preuve d'identité si le facteur connaît personnellement la personne qui réceptionne l'envoi.

Pièces d'identité – procédure

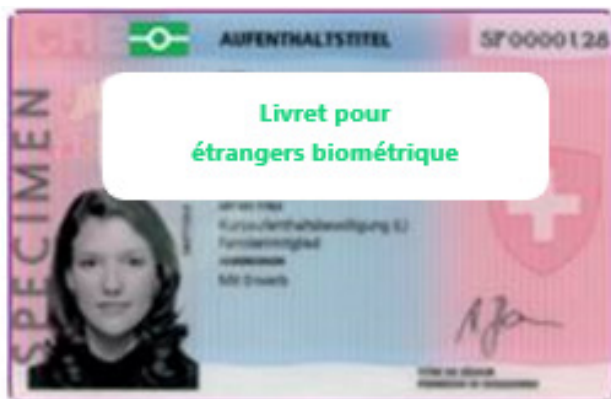
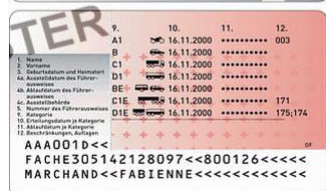
Il arrive qu'une entreprise de distribution doive prouver a posteriori que le destinataire a présenté une pièce d'identité valable lors de la distribution.

C'est pourquoi, en cas de doute – et impérativement dans certaines situations –, la pièce d'identité est notée au verso de l'invitation à retirer un envoi (uniquement au guichet) ou directement dans le scanner. Cela vaut en particulier pour les envois avec la prestation complémentaire «**Remise en main propre**». Il est également possible de sélectionner l'option «**Connu personnellement**» dans le scanner si le facteur reconnaît sans équivoque la personne réceptionnant l'envoi.

Pièces d'identité reconnues

Pour retirer des envois, la Poste accepte les **pièces d'identité officiellement reconnues** suivantes:

- Passeports de tous les pays
- Cartes d'identité de tous les pays
- Permis de conduire suisses pour véhicules à moteur
- Livret pour étrangers biométrique (titre de séjour)



Pièces d'identité reconnues au niveau de l'entreprise

- Carte d'identité pour le personnel de la Poste



Pièces d'identité non reconnues

La Poste n'accepte pas les pièces d'identité suivantes:

- Pièces d'identité périmées
- Pièces d'identité endommagées et pièces d'identité annulées (perforations, pages manquantes, etc.)
- Pièces d'identité sans photo ni signature (p. ex. autorisations d'établissement, autorisations de séjour, etc.)
- Abonnements des transports publics (Swiss Pass, abonnement général, abonnements de la communauté de transport, etc.)

Preuves d'identité chez DHL

DHL exige une preuve d'identité lorsqu'un envoi n'est **pas remis directement au domicile** (p. ex. dans l'appartement ou le magasin), par exemple lorsque la personne réceptionnant l'envoi se trouve devant la maison, dans la cage d'escalier ou devant le garage. Dans de tels cas, la personne signataire doit s'identifier avec une pièce d'identité valable. DHL accepte les pièces d'identité suivantes:

Pièces d'identité reconnues officiellement:

- Passeports de tous les pays
- Cartes d'identité de tous les pays
- Permis de conduire suisses pour véhicules à moteur
- Livret pour étrangers biométrique (titre de séjour)

Pièces d'identité reconnues au niveau de l'entreprise:

- Permis de conduire d'autres pays
- Cartes d'identité du personnel

Remarque

Les actes de poursuite (AP) tels que les commandements de payer et les commandations de faillite ne peuvent être déposés que par les offices des poursuites. Ils se composent toujours de deux exemplaires qui doivent tous deux être remplis à la main. L'exemplaire destiné au débiteur lui est remis, l'exemplaire destiné au créancier est repris par le facteur et renvoyé à l'office des poursuites. Le facteur signe les deux exemplaires en guise de confirmation de la distribution correcte.

Un AP est considéré comme **distribué** lorsque le destinataire ou une personne autorisée à réceptionner l'envoi (avec indication de la relation, p. ex. frère, conjointe, tante) a pris connaissance de son contenu. La distribution s'effectue à la porte, aucune pièce d'identité n'est donc nécessaire. Si l'AP ne peut pas être distribué au domicile ou dans une case postale, il est avisé avec un délai de retrait de sept jours. Passé ce délai, l'envoi est retourné à l'office des poursuites.

Les actes judiciaires (AJ) sont des citations à comparaître, des jugements ou des décisions d'autorités judiciaires ou administratives. Le destinataire signe lors de la remise. Un AJ est considéré comme distribué lorsque le destinataire est saisi avec son prénom et son nom ou lorsqu'une personne autorisée à prendre livraison de l'envoi (p. ex. sœur, fils, colocataire, mandataire) est enregistrée avec indication de la relation.

Un nom d'entreprise n'est pas autorisé. Ici aussi, la remise à la porte se fait contre signature, sans obligation de présenter une pièce d'identité.

En principe, tous les prestataires acceptent les **pièces d'identité reconnues officiellement**. En outre, d'autres pièces d'identité internes à l'entreprise peuvent être reconnues comme valables, par exemple le SwissPass (AG des chemins de fer).